

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N° 001522.....

Tocache, 18 ABR 2022

VISTO:

Que mediante Memorándum N° 168-2022-GRSM/DRE-UGEL T/D de fecha 04 de Abril del 2022, Oficio N° 020-2022-I.E.I.P.M. N° 0735-B.A./P de fecha el 30 de Marzo de 2022, Acta de denuncia verbal con fecha 30 de Marzo del 2022

CONSIDERANDO:

Que, la directiva N° 019-2021-MINEDU/VMGI-OET "Lineamientos para la prevención y protección de los y las estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones Educativas" aprobada mediante Resolución Ministerial N° 519-2012-ED en su numeral 6.42 referido a las medidas de protección en su literal f) señala: "El director de la Instituciones Educativas donde cursa estudios él o la estudiante víctima de actos de violencia, debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña, adolescente y los demás derechos que le asisten"

Que de conformidad a lo resuelto por el tribunal constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial", De fecha 31 de octubre del 2014, publicado con fecha 21 de abril del 2015, en su fundamento 138, respecto al artículo 44 de la ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 señalando lo siguiente: **"Asimismo, el referido artículo 44 debe ser interpretado en el sentido de que el director de la institución educativa dispondrá la medida de separación preventiva, a través de una resolución debidamente motivada, dando cuenta al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Correspondiente"** empero, en el presente caso, mediante EL OFICIO N° 020-2022-I.E.I.P.M.N° 0735-B.A./P, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos, es por ello que en aplicación del inciso 6.46, **"Medidas preventivas"** de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-2021- MINEDU, donde en su inciso 6.4.6.2, numeral 1). El retiro del profesor es adaptado por el **Titular de la UGEL o DRE**, previa recomendación de la comisión permanente de procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes – CPPADD, en amparo al Art. 48 literal a), b) de la Ley 29944, por lo que a mérito de ello esta Secretaria Técnica – CPPADD, **RECOMIENDA QUE SE DISPONGA SEPARAR PREVENTIVAMENTE** Al Prof. AMERICO CATACORA CHURA, quien labora como docente de la IE. N° 0735, Las Lomas del distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, en presunto agravio en contra de la menor de iniciales R.CH.R.E (12) años, a fin de garantizar la integridad física y psicológica de las agraviadas.

Cabe mencionar que mediante EL OFICIO N° 020-2022-I.E.I.P.M.N° 0735-B.A./P, de fecha 30 de Marzo de 2022, menciona sobre las investigaciones por la presunta comisión del Delito Contra la Libertad Sexual – Tocamientos, Actos de Connotación Sexual o Actos Libidinosos en agravio de la menor de iniciales R.CH.R.E (12) años, seguido contra AMERICO CATAORA CHURA, hecho ocurrido presuntamente como detalla en el ACTA DE DENUNCIA VERBAL, con fecha 29 de marzo del 2022, en el interior de I.E. N° 0735 del caserío Buenos Aires, Las Lomas, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache.

No obstante que, mediante oficio antes mencionado en el párrafo anterior, adjunta Acta de denuncia verbal con fecha 30 de Marzo del año 2022, de la menor agraviada, menciona en el contenido lo siguiente: "que la denunciante, madre de la menor, estuvo preparando el desayuno para sus hijos, en ello los llamo para que desayunen y dieran prisa para que asistan al colegio en eso su menor hija de iniciales R.CH.R.E 12 años, le hace mención que su profesor del colegio es malcriado y que le habría jalado su oído, su hombro y luego le habría agarrado sus senos, el día 28 de Marzo del 2022, en las aulas de la I.E. N° 0735, donde estudia su 5to grado de educación primaria" por lo tanto se establece en la denuncia verbal, el presunto delito contra la libertad sexual – Tocamientos In debidos, siendo señalado el Profesor Sr. AMERICO CATAORA CHURA de 50 años de edad.

Asimismo, ponemos de su conocimiento que se ha iniciado un proceso de investigación por Violencia sexual, hecho que fue denunciado ante la PNP Puerto Pizana, ponemos de conocimiento para los fines pertinentes según como corresponda sus atribuciones de acuerdo a la ley N° 30364, a fin de brindarles las medidas de protección a las menores afectadas por este hecho, cabe recalcar que el docente cuenta con separación preventiva Resolución Directoral N° 021-2022/I.E.I.P.M.N° 0735/PP, Así mismo se recomienda que posteriormente a la investigación el especialista de convivencia registre y seguimiento del caso ante el SISEVE.

Que, consecuentemente, existiendo poder jurídico en conformidad al artículo 44 de la ley N° 29944, ley de Reforma Magisterial concordante con el artículo 86 del D.S. N° 04-2013-ED la directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, aprobada mediante resolución ministerial N° 519-2012-ED número 6.4.2, literal f), lo resuelto por el tribunal Constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial número 138, artículo 29 de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-12015-MINEDU y en razón de los hechos denunciados.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. AMERICO CATAORA CHURA, docente contratado la I.E. N° 0735, caserío Buenos Aires, Las Lomas, del distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, ha incurrido en presunto delito Actos contra la libertad Sexual, actos contra el pudor en Tocamientos indebidos, por lo cual en la falta administrativa actos de hostigamiento, seducción y violencia sexual contra la menor de iniciales R.CH.R.E (12) años, alumna de la I.E. 0735, caserío Buenos Aires, Las Lomas, previsto en **Ley N° 29944** en su del **art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) Art.- 48 inciso b); así mismo el art.- 49 primer párrafo, literal f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.**

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales

a) Circunstancias en que se cometen.	El Prof. Américo Catacora Chura, Quien se encuentra separado preventivamente, con Resolución Directoral N° 021-2022/I.E.I.P.M.N° 0735/PP, por incurrir en el supuesto delito de la Libertad Sexual, actos contra el pudor en Tocamientos Indebidos, con fecha 28 de Marzo del 2022, ya que la menor argumento lo siguiente sobre su profesor: "es malcriado, que le había jalado su oído y su hombro, posteriormente le habría agarrado sus senos" hecho ocurrido según el acta el día 28 de Marzo del 2022, en el colegio y en las aulas del 5to. Grado de la IE. N° 0735, Las Lomas,
b) Forma en que se cometen.	El docente por haber realizado tocamientos indebidos, por lo tanto cometió una falta administrativa de actos de hostigamiento, seducción y violencia sexual contra la menor de iniciales R.CH.R.E (12) años, alumna de la IE. 0735, Las lomas.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No Aplica.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido es la Indemnidad sexual, entendida esta como la protección sobre una persona, (menor de edad), que por su condición y naturaleza, no se encuentra en la capacidad de adoptar decisiones respecto al ejercicio de su actividad sexual.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	El docente en PAD, por el agravio de la menor, puesto que el acto es reprochable, que por su condición de docente, vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad de la alumna agravada lo cual supone el incumplimiento de sus deberes como docente.
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica.

Que estando a las normas antes glosadas y tomando en consideración que es un principio constitucional del Estado el interés superior del niño, niña y/o adolescente; deviene en justificado adoptar en el presente caso la medida de separación preventiva al denunciado, medida que resulta racional en tanto se trata de una situación temporal mientras dure el proceso administrativo disciplinario, periodo en el que inclusive podrá seguir percibiendo su remuneración mientras se encuentre a disposición de la UGEL – Tocache.

SE RESUELVE:

- ARTICULO PRIMERO: INSTAURAR** Proceso Administrativo Disciplinario al Prof. Americo Catacora Chura, docente contratado de la I.E. N° 0735, Las Lomas, distrito de Pólvora, provincia de TOCACHE, Provincia de Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: Deber (ha vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad (indemnidad sexual) libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo de su alumna de iniciales R.CH.R.E (12) años), y prohibición (vulnerar su compromiso ético docente, presuntamente

atentando contra la integridad, indemnidad y libertad sexual de su alumna R.CH.R.E - 12 e incurrir en actos de violencia contra los derechos fundamentales de su alumna antes mencionada), en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe. En tal sentido a partir de la fecha de la válida notificación de la presente resolución, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose al referido docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el jefe de OPERACIONES de la UGEL Tocache, designe al Prof. Americo Catacora Chura, docente contratado de la I.E. N° 0735, Las Lomas, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, realizar labor administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR en modo y plazo de la ley al Prof. Americo Catacora Chura, docente contratado de la I.E. N° 0735, Las Lomas, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, la presente resolución.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



PLIEGO DE CARGO N°007-2022 GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD

PLIEGO DE CARGO QUE DEBE ABSOLVER EL SR. AMERICO CATAORA CHURA, DOCENTE DE LA de la IE. N° 0735, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE PÓLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN.

El presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que da inicio al proceso administrativo disciplinario.

Los presuntos cargos que se le imputan a la docente en proceso, es en mérito al EL OFICIO N° 020-2022-I.E.I.P.M.N° 0735-B.A./P fecha 30/03/2022, Resolución Directoral N° 021-2022/I.E.I.P.M.N° 0735/PP fecha 30/03/2022, Acta de denuncia verbal con fecha 30 de Marzo del 2022; que son elementos de convicción que demuestran la presunta imputación del docente en proceso disciplinario y a fin de que en el plazo prudencial como señala en la parte resolutive de la resolución de instauración su persona presente su descargo correspondiente.

Cargos:

1.- Prof. AMERICO CATAORA CHURA, para que diga ¿Qué, la alumna de iniciales R.CH.R.E (12) años que está claro que es su alumna del 5° de primaria de la I.E. N° 0735, de acuerdo a su previo estudio o mapeo de alumnos, la menor cuenta con la formación intelectual pertinente a su grado para llevar a cabo las clases educativas? ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

2.- Prof. AMERICO CATAORA CHURA, para que diga ¿Qué, de acuerdo a la versión relatada, su persona como docente, habría realizado tocamientos indebidos a la menor, específicamente según el acta de denuncia verbal, "habría jalado su oído, su hombro y luego le habría agarrado sus senos", en el día 28 de Marzo del presente año? ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

3.- Prof. AMERICO CATAORA CHURA, para que diga ¿Por qué la menor presunta agraviada indica o señala que usted haya vulnerado su derecho a la Libertad sexual, en la modalidad de Tocamientos Indebidos, hecho ocurrido el día 28 de Marzo del 2022 en los ambientes del aula del 5° grado de primaria de la IE. N°0735? ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

4.- Prof. AMERICO CATAORA CHURA, presuntamente ha vulnerado la Ley N° 29944 su del art.- 40 literal c) *Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia* (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) Art.- 48 primer párrafo; art.- 49 primer párrafo, literal f) *Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.*

Por el presunto delito de la Libertad Sexual en la modalidad en Tocamientos Indebidos, de actos contra el pudor, transgrediendo por acción y omisión: Deber (ha vulnerado el derecho a la libertad, intimidad, igualdad, dignidad (indemnidad sexual), libre desarrollo, bienestar y al respeto mutuo de su alumna R.CH.R.E (12); y prohibición (vulnerar su compromiso ético docente, presuntamente a atentado con la integridad, indemnidad y libertad sexual de su alumna R.CH.R.E (12, e incurrir en actos de violencia contra los derechos fundamentales de su alumna antes mencionada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y muy grave.

5.- Prof. AMERICO CATAORA CHURA, a través de su confesión sincera, su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta en su contra, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

Atentamente.



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Abg. Isaac R. Atachayua Motias
Secretario Técnico - CPPADD
UGEL - Tocache

CARGO
S. G.

NOTIFICACION N° 033-2022

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°168-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 18-04-2022



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
Abg. Isaac R. Pachayuti
Secretario Técnico - U.E. 303
UGEL - TOCACHE

9:50

12/05/22

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1522-2022
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. AMERICO CATAORA CHURA
DOMICILIO :
DNI N° : 00709035
CORREO ELECTRONICO: CATAORAAMERICO@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 09/05/22 HORA: 10:06

[Firma]
FIRMA

[Huella Digital]
HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

FIRMA

HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°



[Firma]
Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez Gar
Director del Sistema Administrativo
Secretaría General